

어린이집 교사의 보호에 관한 청원 심 사 보 고 서

2023. 11.

보건복지위원회

1. 심사경과

가. 접수일자 및 소개자 : 2023. 9. 16. 국민동의청원(엄정섭 외 50,000명)

나. 회부일자 : 2023. 9. 18.

다. 상정 및 의결일자 :

제410회 국회(정기회)

제6차 전체회의(2023. 11. 14.) 상정 · 제안설명 · 검토보고 · 대체토
론 · 소위원회

제410회 국회(정기회)

제2차 제2법안심사소위(2023. 11. 21.) 상정 · 의결(본회의불부의)

제7차 전체회의(2023. 11. 23.) 상정 · 소위심사보고 · 의결(본회의불
부의)

2. 청원의 요지

- 어린이집 교사가 학부모로부터 폭언과 부당한 요구, 아동학대 무고 등 갑질로 인해 고통을 받았음에도, 학부모를 벌할 수 없는 교사들을 위해 교사도 방어할 수 있는 제도적 방안을 마련해 줄 것을 요청함.

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 조문상)

- 해당 청원은 어린이집 보육교사가 영유아의 부모로부터 부당한 갑질을 당한 경우에 어린이집 교사를 보호할 수 있도록 제도적 방안을 마련해 줄 것을 요청하는 내용으로, 어린이집 교사의 정당한 영유아 생활지도에 대해서는 보호할 필요성이 있다고 보임.
- 다만, 국회 보건복지위원회는 2023년 11월 21일에 개최한 제2법안 심사소위원회에서 보육교직원의 보육 활동을 보호하기 위하여 어린이집 원장 및 보육교사의 영유아 생활지도 근거를 마련하되, 정당한 영유아 생활지도에 대해서는 「아동복지법」에 따른 금지행위 위반으로 보지 않도록 하는 사항 등을 담은 영유아보육법 일부개정법률안(강기윤의원 대표발의, 의안번호 제2124475호)을 의결하였고, 11월 23일 우리 위원회 전체회의에 상정되어 의결하였으므로 본 청원 취지가 달성된 것으로 봄.

4. 대체토론의 요지

없 음

5. 소위원회 심사내용

(소위원장 강기윤)

해당 청원에 대해서는 그 청원 취지가 달성되었으므로 본회의에 부의하지 아니하기로 의결함.

6. 심사결과

본회의에 부의하지 않음

7. 소수의견의 요지

없 음

8. 관련위원회의 요지

없 음

9. 기타사항

없 음